

Rámcová dohoda na dodanie potravín

Zelenina

(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

I. **Predávajúci:** František Némethy, Družstevná 981/88, 972 47 Oslany,
IČO: 18013759, IČ DPH: SK 1020579329 , tel. č. 0907 503 784

II. **Kupujúci:** Základná škola, Školská ulica 56/6, 972 47 Oslany, IČO : 31201741,
DIČ: 2021373464, tel. č. 0911 527 708

Čl. I. Predmet zmluvy

Táto zmluva vymedzuje podmienky, práva a povinnosti vyššie uvedených zmluvných strán pri dodávkach ovocia a zeleniny

Zmluva sa po dobu svojej platnosti vzťahuje na všetky druhy dodávok tovaru medzi vyššie uvedenými stranami, pričom k uzavretiu konkrétneho obchodu postačí objednávka kupujúceho a jej akceptácia predávajúcim.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže uskutočniť objednávku telefonicky, predávajúci tiež môže objednávku telefonicky potvrdiť. Takto uskutočnená objednávka je pre obidve zmluvné strany záväzná.

Dokladom o plnení povinnosti predávajúceho tovar dodať a o splnení povinnosti kupujúceho tovar prevziať je dodací list predávajúceho obojstranne potvrdený zmluvnými stranami.

Čl. II. Čas plnenia

Predávajúci zaistí predmet plnenia podľa ním potvrdenej objednávky najneskôr do 24 hodín k expedícii kupujúcemu, a to v mieste sídla kupujúceho. Pre prechod vlastníctva k tovaru platí ustanovenie § 443 odst. 1 obchodného zákonníka, t. j. kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom dodania.

Rozvoz tovaru bude vykonaný podľa potreby kupujúceho

Čl. III Cena

Cena konkrétneho plnenia je zjednaná dohodou medzi účastníkmi a to podľa konkrétnej ponuky a dopytu na trhu. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o cene pri potvrdení objednávky. Dohodnutá cena je záväzná pre obe zmluvné strany.

Celková cena dohody za predmet plnenia zmluvy je maximálne vo výške 5 000,00 EUR
s DPH

Čl. IV. Platobné podmienky

Medzi účastníkmi tejto zmluvy prebieha bezhotovostná úhrada kúpnej ceny, a to podľa ich dohody.

Bezhotovostná platba - prevodom na účet predávajúceho je prevedená prostredníctvom faktúr vystavených predávajúcim na základe dodacích listov vždy 1 x mesačne zbernou faktúrou. Zmluvné strany dojednávajú termín splatnosti faktúry 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry. Pre prípad omeškania termínu úhrady je zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

Čl. V. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za ním deklarovanú kvalitu, ktorú uvádza pri objednávke tovaru.

Deklarovaná kvalita zodpovedá platným normám pre daný druh tovaru.

Najneskôr pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho zjavné vady tovaru. Ostatné vady dodaného tovaru má kupujúci právo reklamovať u predávajúceho písomnou formou do 24 hodín po jeho prevzatí.

Predávajúci zodpovedá za množstvo dodaného tovaru uvedeného v dodacom liste. Kupujúci je povinný previesť najneskôršie pri prevzatí tovaru odsúhlasenie váhového množstva, prípadne kusov dodaného tovaru. Reklamáciu množstva dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť najneskôr pri jeho prevzatí, neskoršiu reklamáciu nebude brať predávajúci na zreteľ.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2026 do 31.12.2026. Dá sa vypovedať písomnou formou v jednomesačnej výpovednej lehote. Zmluva sa vydáva v dvoch vyhotoveniach. Pokiaľ zmluva nestanoví inak, riadia sa právne pomery medzi účastníkmi obchodným zákonníkom v platnom znení.

V Oslanoch, dňa

V Oslanoch, dňa

predávajúci

kupujúci